

Закон

Федеральное законодательство США

Соккрытие информации / Классификация / Ограничение доступа

- 5 U.S.C. § 552 — Freedom of Information Act (FOIA), разделы (b)(1)-(b)(9) — Исключения из обязательного раскрытия (национальная безопасность, приватность, деловые тайны)
- 5 U.S.C. § 552a — Privacy Act — Запрет на разглашение персональных данных без согласия субъекта
- 5 U.S.C. § 552b — Government in the Sunshine Act — Закрытые заседания федеральных коллегиальных органов (10 исключений)
- 18 U.S.C. § 798 — Disclosure of classified information — Уголовная ответственность за разглашение криптографической или коммуникационной разведки
- 18 U.S.C. § 793 — Gathering, transmitting or losing defense information (Espionage Act) — Незаконное сокрытие, утрата или передача информации национальной обороны
- 18 U.S.C. § 794 — Gathering or delivering defense information to aid foreign government — Шпионаж как форма сокрытия/передачи секретной информации
- 44 U.S.C. § 2201–2209 — Presidential Records Act — Ограничения доступа к архивам президентских администраций (5–12 лет, классификация)
- 44 U.S.C. § 3101–3106 — Federal Records Act — Управление федеральными архивами, запрет на самовольное уничтожение
- 50 U.S.C. § 3121 — National Security Agency Act — Освобождение NSA от обязательств FOIA в отношении разведывательной информации
- 50 U.S.C. § 4301–4342 — International Emergency Economic Powers Act — Регулирование сокрытия финансовой информации при чрезвычайных положениях
- EO 13526 — Classified National Security Information — Процедуры засекречивания, уровни секретности (Top Secret, Secret, Confidential)

Манипуляция информацией / Фальсификация / Вмешательство

- 18 U.S.C. § 1030 — Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) — Несанкционированный доступ, изменение, повреждение или уничтожение компьютерной информации
- 18 U.S.C. § 1519 — Destruction, alteration, or falsification of records in Federal investigations — Фальсификация или уничтожение документов в федеральных расследованиях
- 18 U.S.C. § 2071 — Concealment, removal, or mutilation of records — Соккрытие или уничтожение материалов правительственных архивов
- 18 U.S.C. § 1028 — Fraud and related activity in connection with identification documents — Манипуляция идентификационными данными (создание ложных документов)
- 18 U.S.C. § 2511 — Interception and disclosure of wire, oral, or electronic communications — Несанкционированный перехват и манипуляция коммуникациями (Wiretap Act)
- 18 U.S.C. § 2701–2712 — Stored Communications Act — Несанкционированный доступ к хранимой электронной информации
- 18 U.S.C. § 1831–1839 — Economic Espionage Act — Хищение и манипуляция коммерческой секретной информацией
- 15 U.S.C. § 78dd-1 et seq. — Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) — Фальсификация бухгалтерских записей и сокрытие выплат иностранным чиновникам

Недостоверность информации / Обман / Дезинформация

- 18 U.S.C. § 1001 — Statements or entries generally — Ложные заявления, искажение фактов или сокрытие истины перед федеральными властями
- 18 U.S.C. § 1018 — Official certificates or writings — Подделка официальных документов и сертификатов
- 18 U.S.C. § 1341 — Frauds and swindles (Mail Fraud) — Использование почтовых служб для распространения недостоверной информации с целью мошенничества
- 18 U.S.C. § 1343 — Fraud by wire, radio, or television (Wire Fraud) — Электронное распространение ложной информации для обмана
- 18 U.S.C. § 1347 — Health care fraud — Предоставление заведомо ложной информации в системах здравоохранения (Medicare/Medicaid)
- 18 U.S.C. § 371 — Conspiracy to commit offense or to defraud United States — Сговор с целью обмана федерального правительства через дезинформацию
- 18 U.S.C. § 1040 — Fraud in connection with major disaster or emergency benefits — Ложная информация для получения пособий при ЧС
- 15 U.S.C. § 45 — Federal Trade Commission Act, Section 5 — Запрет недостоверной или вводящей в заблуждение рекламы (unfair or deceptive acts)
- 15 U.S.C. § 52–57 — Lanham Act (false advertising provisions) — Гражданская ответственность за ложную рекламу
- 22 U.S.C. § 611–621 — Foreign Agents Registration Act (FARA) — Обязанность раскрытия информации об иностранном влиянии; недостоверность/сокрытие статуса иностранного агента
- 2 U.S.C. § 441f — Federal Election Campaign Act — Запрет на введение ложной информации о происхождении кампейн-фондов

Законодательство California

Соккрытие / Конфиденциальность

- Gov. Code § 6250–6276.48 — California Public Records Act (CPRA) — Исключения из раскрытия (law enforcement investigatory records, privacy, trade secrets)
- Civ. Code § 1798.100–1798.199 — California Consumer Privacy Act (CCPA) / Privacy Rights Act (CPRA) — Право потребителя на соккрытие персональных данных бизнесом
- Pen. Code § 499c — Theft of trade secrets — Незаконное присвоение и соккрытие коммерческой тайны

Манипуляция информацией

- Pen. Code § 502 — Computer Crimes — Несанкционированный доступ, изменение, удаление, кража или повреждение компьютерных данных
- Pen. Code § 528.5 — Electronic impersonation — Создание или использование ложной интернет-идентичности (phishing, catfishing) с целью обмана
- Pen. Code § 502.7 — Ransomware — Шифрование/манипуляция данными с требованием выкупа
- Bus. & Prof. Code § 22948.20–22948.25 — Connected Television Security — Манипуляция информацией через уязвимости IoT/телевизоров

Недостоверность информации

- Bus. & Prof. Code § 17500 — False advertising — Запрет на недостоверную или вводящую в заблуждение рекламу
- Civ. Code § 1710 — Deceit (Fraud) — Гражданско-правовая ответственность за обман через ложные представления
- Pen. Code § 532 — False pretenses — Получение денег или имущества через обман (fraud)
- Pen. Code § 532a — False financial statements — Предоставление заведомо ложных финансовых данных
- Elections Code § 18500 — Fraudulent registration/voting information — Введение ложной информации в избирательные документы

Международное право (Treaties and Conventions)

- ICCPR, Art. 19 — International Covenant on Civil and Political Rights — Право на получение информации (обязанность государства не соккрывать произвольно) и свободу выражения (ответственность за дезинформацию при пропаганде войны)
- Convention on Cybercrime (Budapest, 2001), Art. 4 — Data interference — Уголовная ответственность за повреждение, удаление, ухудшение качества или манипуляцию компьютерными данными
- Convention on Cybercrime, Art. 7 — Computer-related forgery — Ввод в заблуждение через манипуляцию компьютерными данными (электронная подделка)
- UN Convention against Corruption (UNCAC), Art. 19 — Abuse of functions — Использование служебного положения для соккрытия информации или манипуляции ею в корыстных целях
- Aarhus Convention (1998), Art. 4 — Access to environmental information — Обязанность государства раскрывать экологическую информацию, запрет на соккрытие без законных оснований
- Geneva Conventions, Protocol I, Art. 85 — Dissemination of information causing death — Распространение дезинформации о защищенном статусе (perfidy) как военное преступление

Военные и разведывательные нормативы

- 50 U.S.C. § 3093 — Covert action accountability — Процедуры санкционирования и соккрытия секретных операций
- 50 U.S.C. § 3234 — Intelligence Community Whistleblower Protection — Ограниченные каналы раскрытия классифицированной информации о нарушениях
- 10 U.S.C. § 130c — Access to classified information by Comptroller General — Ограничения доступа к секретной оборонной информации даже для генерального аудитора
- 32 CFR Part 2001 — Classified National Security Information Directive — Правила обработки, засекречивания и снятия грифа секретности
- DoD 5200.01 — DoD Information Security Program — Регулирование соккрытия военной информации (внутренний регламент)

Федеральное законодательство США (18 U.S.C.)

- § 1091 — Genocide (геноцид)
- § 2340–2340A — Torture (пытки, совершенные лицами, действующими под цветом закона)
- § 2441 — War Crimes (военные преступления, включая Grave Breaches Geneva Conventions)
- § 2442 — Recruitment/Use of Child Soldiers
- § 2381 — Treason (государственная измена)
- § 1111 — Murder (First Degree, Second Degree)
- § 1114 — Killing of Federal Officers/Employees
- § 1116 — Murder of Foreign Officials/Internationally Protected Persons

- § 1120 — Murder by Escapees
- § 1121 — Killing persons aiding Federal Investigations/State Law Enforcement
- § 1201 — Kidnapping (похищение человека)
- § 1203 — Hostage Taking
- § 2241 — Aggravated Sexual Abuse (насилие с отягчающими обстоятельствами)
- § 2242 — Sexual Abuse
- § 2245 — Sexual Abuse Resulting in Death
- § 2251 — Sexual Exploitation of Children (производство детской порнографии)
- § 2251A — Selling/Buying of Children
- § 2260 — Production of Child Pornography Outside U.S.
- § 2332 — Terrorist Acts Abroad Against U.S. Nationals
- § 2332a — Use of Weapons of Mass Destruction
- § 2332b — Acts of Terrorism Transcending National Boundaries
- § 2339A — Providing Material Support to Terrorists
- § 2339B — Providing Material Support to Designated Foreign Terrorist Organizations
- § 175 — Biological Weapons (биологическое оружие)
- § 229 — Chemical Weapons (химическое оружие)
- § 831 — Nuclear Materials (незаконное обращение с ядерными материалами)
- § 798 — Espionage (шпионаж, раскрытие секретной информации криптографии)
- § 794 — Gathering/Delivering Defense Information to Aid Foreign Government (шпионаж в пользу иностранного государства)
- § 2382 — Misprision of Treason (сокрытие измены)
- § 2383 — Rebellion/Insurrection
- § 2384 — Seditious Conspiracy (сговор с целью свержения правительства)
- § 1958 — Murder-for-Hire (использование средств связи для заказа убийства)
- § 1959 — Violent Crimes in Aid of Racketeering Activity (VICAR)
- § 1512 — Tampering with Federal Witnesses/Victims (препятствование правосудию с применением насилия)
- § 1513 — Retaliating Against Federal Witnesses/Victims (убийство/причинение вреда свидетелю)
- § 1992 — Terrorist Attacks on Mass Transportation Systems
- § 2283 — Female Genital Mutilation (женское обрезание)
- § 2421-2424 — Transportation for Illegal Sexual Activity (торговля людьми сексуальной эксплуатации)
- § 1581-1596 — Peonage, Slavery, Trafficking in Persons (рабство, торговля людьми)
- § 666 — Theft/Bribery Concerning Federal Programs (взяточничество программ федерального уровня)
- § 201 — Bribery of Public Officials (взяточничество должностных лиц)
- § 1001 — Fraud (мошенничество против федерального правительства)
- § 1341 — Mail Fraud
- § 1343 — Wire Fraud
- § 1956 — Money Laundering (отмывание денег)
- § 1957 — Engaging in Monetary Transactions in Property Derived from Specified Unlawful Activity

California Penal Code (Калифорния)

- § 187 — Murder (First Degree, Second Degree, Capital Murder)
- § 190.2 — Special Circumstances Murder (особо тяжкое убийство: убийство мирного жителя, свидетеля, судьи, массовое убийство)
- § 207-209 — Kidnapping (простое и с отягчающими обстоятельствами: для выкупа, с причинением смерти)
- § 261 — Rape (изнасилование)
- § 261.5 — Statutory Rape (с несовершеннолетними)
- § 286 — Sodomy (против естественного порядка, с несовершеннолетними/силой)
- § 287 — Oral Copulation (принудительное/с несовершеннолетними)
- § 288 — Lewd Acts with a Child (развратные действия с ребенком до 14 лет)
- § 289 — Sexual Penetration with Foreign Object (насильственное проникновение)
- § 311.1-311.11 — Child Pornography Control Act
- § 37 — Treason
- § 192 — Manslaughter (непредумышленное убийство — тяжкое преступление, но менее тяжелое чем murder)
- § 245 — Assault with Deadly Weapon (нападение с применением смертоносного оружия)
- § 451 — Arson (поджог inhabited structure)
- § 215 — Carjacking (угон автомобиля с насилием)
- § 211 — Robbery (разбой)
- § 459 — Burglary (of inhabited dwelling — first degree)

- § 487 — Grand Theft (крупная кража >950)
- § 182 — Criminal Conspiracy (уголовный сговор для совершения felonies)
- § 186.22 — Street Terrorism Enforcement and Prevention Act (преступления, связанные с бандами/группировками)

Международное право (Rome Statute ICC, Geneva Conventions, Customary International Law)

- Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 6 — Genocide (геноцид: убийство, причинение серьезного вреда здоровью, меры по предотвращению рождений, насильственная передача детей с намерением уничтожить группу)
- Rome Statute, Art. 7 — Crimes Against Humanity (преступления против человечества: убийство, истребление, порабощение, депортация/насильственное перемещение, заточение, пытки, изнасилование/сексуальное насилие, преследование по политическим/расовым/религиозным признакам, насильственные исчезновения, апартеид, другие бесчеловечные акты)
- Rome Statute, Art. 8 — War Crimes (военные преступления: willful killing, torture, inhumane treatment, biological experiments, willfully causing great suffering, extensive destruction of property not justified by military necessity, compelling prisoner of war to serve in hostile forces, denying quarter, unlawful deportation/transfer, taking hostages)
- Geneva Conventions I-IV (1949), Common Article 3 — Violations in Non-International Armed Conflicts (убийство, жестокое обращение, взятие заложников, унижение достоинства, вынесение приговоров без суда)
- Geneva Convention IV, Art. 147 — Grave Breaches (тяжкие нарушения: убийство, пытки, незаконная депортация, незаконное заключение, лишение защитных сил права на справедливый суд)
- Additional Protocol I, Art. 11, 85 — Medical Experiments, Attacks on Civilian Population
- Additional Protocol II, Art. 4–13 — Protection of Persons in Internal Conflicts
- Convention Against Torture (CAT, 1984), Art. 1, 4 — Definition and Criminalization of Torture
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), Art. II, III — Genocide, Conspiracy/Direct and Public Incitement to Commit Genocide
- Slavery Convention (1926) & Supplementary Convention (1956) — Slavery, Slave Trade, Institutions and Practices Similar to Slavery
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006), Art. 2, 4–7 — Enforced Disappearances как преступление против человечности
- Hague Conventions (1907) — War crimes (bombardment of undefended towns, killing of surrendered combatants)
- Nuremberg Charter (IMT, 1945), Art. 6 — Crimes Against Peace, War Crimes, Crimes Against Humanity (историческое основание)

Военное право США (Uniform Code of Military Justice - UCMJ, 10 U.S.C. Chapter 47)

- Art. 104 (10 U.S.C. § 904) — Aiding the Enemy
- Art. 106 (10 U.S.C. § 906) — Spies (шпионаж)
- Art. 106a (10 U.S.C. § 906a) — Espionage
- Art. 110 (10 U.S.C. § 910) — Improper Hazarding of Vessel
- Art. 113 (10 U.S.C. § 913) — Misbehavior of Sentinel/Lookout
- Art. 118 (10 U.S.C. § 918) — Murder (предумышленное, непредумышленное, без уважительной причины)
- Art. 120 (10 U.S.C. § 920) — Rape and Sexual Assault
- Art. 134 (10 U.S.C. § 934) — Child Pornography, kidnapping, indecent acts (General Article для преступлений, не предусмотренных другими статьями, но тяжких по характеру)